

본 브랜드 스폰서십 계약서(이하 "본 계약")는 2025 년 11 월 06 일(이하 "발효일"), 다음과 같은 당사자 간에 체결된다.

제 1 당사자 (이하 "갑" 또는 "스폰서")

- 법인명: 주식회사 이노베이트 AI (Innovate AI Inc.)
- 사업자등록번호: 211-86-XXXXXX
- 주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터)
- 대표이사: 김영민
- 연락 담당자: 이정훈 (jh.lee@innovate-ai.com)

제 2 당사자 (이하 "을" 또는 "후원 대상")

- 법인명: 주식회사 제네시스 게이밍 (Genesis Gaming Inc.)
- (운영 주체: e-Sports 팀 "서울 제네시스" (Seoul Genesis))
- 사업자등록번호: 120-81-XXXXXX
- 주소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 58 길 10 (상암동, DMC 빌)
- 대표이사: 박준서
- 연락 담당자: 박준서 (park.js@seoulgenesis.gg)

(이하 "갑"과 "을"을 개별적으로 "당사자", 통칭하여 "양 당사자"라 한다.)

배경 (RECITALS)

"갑"은 인공지능(AI) 기반 데이터 분석 솔루션 "뉴로(Neuro)"를 포함한 다양한 혁신 기술 및 브랜드를 홍보하기 위한 목적으로 마케팅 활동을 수행하고자 한다.

"을"은 대한민국을 대표하는 e-스포츠 팀 "서울 제네시스"를 운영하는 법인으로서, 국내외 e-스포츠 리그 참여, 소셜 미디어 채널 운영, 스트리밍, 오프라인 이벤트 개최 등(이하 "팀 활동")을 통해 강력한 팬덤과 높은 인지도를 보유하고 있다.

"갑"은 "을"의 "팀 활동"을 지원(이하 "본 스폰서십")하고, 그 대가로 "을"로부터 "부록 1"(혜택 명세)에 명시된 독점적인 마케팅 및 브랜딩 혜택(이하 "스폰서십 혜택")을 제공받기를 희망한다.

이에 "양 당사자"는 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 다음과 같이 본 계약을 체결한다. "을"이 본 계약에 서명하거나 "갑"으로부터 "후원금" 또는 "협찬 물품"의 일부라도

수령하는 행위는 본 계약(모든 "부록" 및 "갑"의 "가이드라인" 포함)의 모든 조항에 최종적으로 동의하는 것으로 간주된다.

제 1 장 총칙

제 1 조 (목적) 본 계약은 "갑"이 "을"에게 "본 스폰서십"을 제공하고, "을"은 "갑"에게 "부록 1"에 명시된 "스폰서십 혜택"을 독점적으로 제공함에 있어 "양 당사자"의 권리, 의무 및 책임사항을 규정함을 목적으로 한다. "을"은 "갑"의 브랜드 가치를 제고하고 "갑"의 마케팅 목표 달성에 적극 협력해야 한다.

제 2 조 (용어의 정의) 본 계약에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. **"본 스폰서십 (Sponsorship)"**: "갑"이 "을"에게 제 5 조에 따라 "후원금" 및 "협찬 물품"을 제공하는 행위.
2. **"스폰서십 혜택 (Benefits)"**: "본 스폰서십"의 대가로 "을"이 "갑"에게 제공하기로 합의한 "부록 1"의 모든 마케팅 및 브랜딩 권리(로고 노출, 콘텐츠 제작, "갑"의 자산" 사용권 등).
3. **"후원금 (Sponsorship Fee)"**: "갑"이 "을"에게 지급하는 금전적 지원. 구체적인 금액 및 지급 일정은 "부록 2"에 명시된다.
4. **"협찬 물품 (Provided Products)"**: "갑"이 "을"에게 "팀 활동" 또는 "산출물" 제작을 위해 무상으로 제공하는 "갑"의 제품 또는 서비스(예: "갑"의 "뉴로" 솔루션 라이선스, "갑"의 로고가 부착된 장비 등).
5. **"계약 기간 (Term)"**: 제 4 조에 명시된 본 계약의 유효 기간.
6. **"후원 대상 (Recipient)"**: "을"(주식회사 제네시스 게이밍) 및 "을"이 운영하는 e-스포츠 팀 "서울 제네시스", 그리고 "을"과 계약(고용, 용역 등)을 맺고 "팀 활동"에 참여하는 모든 개인(선수, 코치, 스트리머, 임직원 포함, 이하 "구성원").
7. **"스폰서 (Sponsor)"**: "갑"(주식회사 이노베이트 AI) 및 "갑"의 모든 "계열사".
8. **"계열사 (Affiliate)"**: 일방 당사자를 지배하거나, 일방 당사자에 의해 지배되거나, 일방 당사자와 공동 지배 하에 있는 모든 법인.
9. **"팀 활동 (Team Activities)"**: "을"이 "계약 기간" 동안 수행하는 모든 공식적, 비공식적 대외 활동(리그 참가, 이벤트, 팬미팅, 방송 출연, 소셜 미디어 활동, 스트리밍 등).
10. **"팀 채널 (Team Channels)"**: "을" 또는 "을"의 "구성원"이 소유하거나 운영하는 모든 공식 소셜 미디어 및 방송 채널("부록 1"에 명시).
11. **"산출물 (Deliverables)"**: "을"이 "본 스폰서십"과 관련하여(또는 "갑"의 "후원금"을 사용하여) 제작, 생성, 획득하는 모든 유형 및 무형의 결과물. "부록 1"에 명시된

"캠페인 콘텐츠", "을"의 "팀 활동" 중에 생성된 모든 사진, 영상, 음원, 기록, 보고서, "성과 데이터", "청중 데이터" 및 관련 원본 파일(Raw data) 일체를 의미한다.

12. **"캠페인 콘텐츠 (Campaign Content)"**: "부록 1"에 따라 "을"이 "갑"의 "홍보 대상"을 홍보하기 위해 명시적으로 제작하여 "팀 채널"에 게시하는 콘텐츠(예: 유튜브 브랜디드 콘텐츠, 인스타그램 PPL 이미지 등).
13. **"지식재산권 (Intellectual Property Rights, IP)"**: 저작권(및 저작인접권), 특허권, 상표권, 영업비밀, 디자인권, 초상권, 퍼블리시티권, 성명권 등 법률에 의해 보호되는 일체의 무형의 권리.
14. **"갑"의 자산 (Sponsor Materials)"**: "갑"이 "을"에게 제공하는 모든 자료("협찬 물품", "갑"의 상표, 로고, "브랜드 가이드라인", "갑"의 제품 정보 등).
15. **"을"의 자산 (Recipient Materials)"**: "을"이 "본 스폰서십"과 무관하게 기존에 보유하고 있던 "지식재산권"(예: "서울 제네시스" 팀 로고, 팀명, 선수 초상권 등).
16. **"브랜드 가이드라인 (Brand Guidelines)"**: "갑"의 상표, 로고, "홍보 대상"을 정확하게 표현, 표시하기 위해 "갑"이 "을"에게 제공하는 지침. "부록 3"에 포함되며, 제 17 조 4 항에 따라 "갑"이 수시로 변경할 수 있다.
17. **"홍보 대상 (Subject)"**: "갑"이 "본 스폰서십"을 통해 홍보하고자 하는 "갑"의 브랜드("이노베이트 AI"), 제품("뉴로" 솔루션), 또는 특정 캠페인.
18. **"경쟁사 (Competitor)"**: 제 7 조 제 2 항에 정의된 바에 따른다.
19. **"성과 데이터 (Performance Data)"**: "본 스폰서십"과 관련하여 "팀 채널" 또는 "팀 활동"에서 발생한 모든 성과 지표(노출, 조회수, 클릭수, 시청 시간, 전환율, 미디어 가치 환산액 등).
20. **"청중 데이터 (Audience Data)"**: "을"의 "팀 채널" 팔로워 또는 "팀 활동" 참가자의 비식별화된 인구통계학적 정보, 행동 데이터, 관심사 데이터 및 "갑"이 "을"의 "팀 활동"(이벤트 등)을 통해 수집한 개인정보 일체.
21. **"기밀 정보 (Confidential Information)"**: 제 12 조(기밀 유지)에 정의된 바에 따른다.
22. **"관련 법률"**: 본 계약의 이행과 관련하여 적용되는 대한민국의 모든 법령(표시·광고의 공정화에 관한 법률(이하 "표시광고법"), 개인정보 보호법, 저작권법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등) 및 정부/규제 기관의 지침.
23. **"영업일"**: 대한민국의 시중은행이 정상적으로 영업하는 날을 의미하며, 토요일, 일요일 및 법정공휴일은 제외한다.

제 2 장 스폰서십의 내용

제 3 조 (스폰서십의 부여) "갑"은 "을"이 본 계약의 모든 조항을 성실히 준수하는 것을 조건으로, "계약 기간" 동안 "을"이 운영하는 "서울 제네시스" 팀의 **[메인 스폰서 (Main**

Sponsor)] 지위를 독점적으로 보유한다. "을"은 "갑"에게 "부록 1"에 명시된 "스폰서십 혜택"을 제공한다.

제 4 조 (계약 기간)

1. **최초 기간:** 본 계약은 "발효일"(2025 년 11 월 06 일)로부터 효력이 발생하며, **2028 년 11 월 05 일**까지 3 년간(이하 "최초 기간") 유효하다.
2. **자동 갱신:** "최초 기간" 또는 갱신된 기간의 만료 90 일 전까지 "양 당사자" 중 일방이 상대방에게 서면(전자우편 포함)으로 갱신 거절의 의사를 통지하지 않는 한, 본 계약은 동일한 기간(3 년) 및 동일한 조건(단, "부록 2"의 "후원금"은 갱신 시점의 "갑"의 표준 정책에 따름)으로 **자동 갱신**된다.

제 5 조 ("갑"(스폰서)의 의무)

1. **"후원금" 지급:** "갑"은 "을"이 본 계약상의 의무를 성실히 이행하는 것을 조건으로, "부록 2"(지급 일정)에 명시된 "후원금"을 "을"에게 지급한다.
2. **"협찬 물품" 제공:** "갑"은 "을"의 "팀 활동" 및 "캠페인 콘텐츠" 제작에 필요한 "협찬 물품"을 "부록 1"에 명시된 바에 따라 "을"에게 제공한다. "협찬 물품"의 소유권은 "갑"에게 있으며, "을"은 "갑"의 "브랜드 가이드라인"에 따라서만 이를 사용해야 한다.
3. **"갑"의 자산" 제공:** "갑"은 "을"이 "스폰서십 혜택"을 이행하는 데 필요한 "갑"의 자산"(로고, 상표 등)을 "부록 3"에 명시된 형식으로 "을"에게 제공한다.
4. **승인 및 협력:** "갑"은 "을"이 제작하는 "캠페인 콘텐츠" 또는 "갑"의 "지식재산권"을 사용하는 항목에 대해 제 9 조 5 항에 따라 합리적인 기간 내에 검토하고 승인(또는 수정 요청)해야 한다.

제 6 조 ("을"(후원 대상)의 의무)

1. **일반 의무:** "을"은 "계약 기간" 동안 e-스포츠 팀 "서울 제네시스"를 최고의 기량과 전문성을 갖춘 상태로 성실하게 운영, 관리해야 하며, "갑"의 브랜드 이미지를 제고하기 위해 최선의 노력을 다해야 한다.
2. **"스폰서십 혜택" 이행:** "을"은 "갑"의 [메인 스폰서] 지위에 부합하도록, "부록 1"(혜택 명세)에 명시된 모든 "스폰서십 혜택"을 "갑"의 "브랜드 가이드라인" 및 본 계약의 조건에 따라 정확하고 성실하게 이행해야 한다.
3. **"부록 1"의 주요 혜택 (요약):** "부록 1"에 명시될 "스폰서십 혜택"은 최소한 다음을 포함한다: 가. **로고 및 브랜드 노출:** "을"의 "구성원"이 모든 "팀 활동"(대회, 방송, 스트리밍 등) 시 착용하는 공식 유니폼의 지정된 위치(예: 전면 상단)에 "갑"의

"홍보 대상" 로고 독점 노출. 나. **채널 브랜딩:** "을"의 모든 "팀 채널"(웹사이트, 소셜 미디어, 스트리밍 플랫폼)에 "갑"을 [메인 스폰서]로 명시하고 "갑"의 로고를 최우선 노출. 다. **"캠페인 콘텐츠" 제작:** "부록 1"에 명시된 수량 및 형식의 "캠페인 콘텐츠"를 제작하여 "팀 채널"에 게시. 라. **"구성원" 활용:** "갑"의 마케팅 활동(광고 촬영, 행사 참여 등)에 "을"의 "구성원"이 "부록 1"에 명시된 횟수만큼 참여. 마. **"성과 데이터" 제공:** 제 10 조에 따른 "성과 데이터" 및 "청중 데이터"의 수집 및 "갑"에게 제공.

4. **법령 준수:** "을"은 "스폰서십 혜택"을 이행(특히 "캠페인 콘텐츠" 게시)함에 있어 "관련 법률"(특히 제 5 조 2 항의 "표시광고법")을 준수해야 한다. "을"은 "갑"이 [메인 스폰서]임을 "팀 채널" 및 "캠페인 콘텐츠"에 명확하게 표시하여 "최종 사용자"가 "갑"의 후원 사실을 인지할 수 있도록 해야 한다.
5. **비용 부담:** "을"은 본 계약 및 "부록 1"에 따른 "스폰서십 혜택"을 이행하는 데 필요한 모든 비용(콘텐츠 제작비, "구성원" 인건비, 방송 장비, 제 3 자 라이선스 비용 등)을 "을"이 단독으로 부담한다.
6. **평판 보호:** "을" 및 "을"의 "구성원"은 "계약 기간" 동안 "갑", "갑"의 임직원, "갑"의 "홍보 대상"에 대하여 비방, 비난, 경멸하거나 "갑"의 사업적 평판이나 브랜드 가치를 훼손할 수 있는 일체의 언행(온라인/오프라인 불문)을 해서는 안 된다.
7. **도덕성 조항:** "을"의 "구성원"(선수, 코치, 스트리머) 또는 "을"의 주요 임직원이 "계약 기간" 동안 (i) 불법 행위(승부 조작, 불법 도박, 마약, 음주 운전, 폭행 등), (ii) 성추문, (iii) 인종/성별/종교 등에 대한 차별적 발언, (iv) 기타 사회적 물의를 일으키거나 "갑"의 브랜드 이미지에 심각한 부정적 영향을 미칠 수 있는 행위(이하 "부적절 행위")에 연루되는 경우, "을"은 즉시 해당 사실을 "갑"에게 통지하고 해당 "구성원"에 대한 징계 및 "갑"의 이미지 훼손을 방지하기 위한 모든 조치를 취해야 한다. "갑"은 제 14 조 3 항에 따라 본 계약을 즉시 해지할 권리를 가진다.
8. **"갑"의 자산 관리:** "을"은 "갑"으로부터 제공받은 "갑"의 자산("협찬 물품" 포함)을 선량한 관리자의 주의 의무로 관리해야 하며, 오직 "스폰서십 혜택" 이행 목적으로만 "갑"의 "브랜드 가이드라인"에 따라 사용해야 한다. "을"은 계약 종료 또는 "갑"의 요청 시 "협찬 물품"을 "갑"에게 즉시 반환(정상적인 마모 제외)해야 한다. "을"의 귀책사유로 "협찬 물품"이 분실, 도난, 파손된 경우 "을"은 "갑"에게 해당 물품의 시가(또는 "갑"의 구매가)를 배상해야 한다.

제 7 조 (독점성 및 경업 금지)

1. **독점적 지위:** "을"은 "계약 기간" 동안 "갑"에게 "부록 1"에 명시된 카테고리(예: 'AI 솔루션' 및 '데이터 분석 툴')에 대한 **독점적인(Exclusive)** [메인 스폰서] 지위를 부여한다.

2. **경업 금지 (독소 조항 - 광범위한 경쟁사 정의):** "을" 및 "을"의 "구성원"은 "계약 기간" 동안 "갑"의 사전 서면 동의 없이는, "갑"의 "경쟁사"를 위한 어떠한 형태의 광고, 홍보, 스폰서십, 마케팅 활동(단순 언급, 제품 사용 포함)도 수행할 수 없으며, "경쟁사"의 로고나 브랜드를 "팀 채널", 유니폼, "팀 활동"에 노출할 수 없다. 여기서 *****경쟁사*****라 함은, (i) "부록 1"의 카테고리(AI 솔루션, 데이터 분석)에 속하는 제품/서비스를 제공하는 모든 기업, (ii) "갑"이 "을"에게 서면으로 통지하는 모든 기업, (iii) **'소프트웨어', '데이터 서비스', '인공지능(AI)', '클라우드 컴퓨팅' 또는 '정보 기술' 분야**에서 사업을 영위하는 것으로 합리적으로 인지될 수 있는 모든 기업을 의미한다.
3. **위반 시 제재:** "을"이 본 조의 독점성 또는 경업 금지 의무를 위반한 경우, 이는 본 계약의 중대한 위반으로 간주되며, "갑"은 (i) "을"에게 즉각적인 시정을 요구할 수 있고, (ii) "을"에게 "부록 2"에 명시된 *****총 "후원금"의 500%*****에 해당하는 금액을 위약벌(Penalty)로 청구할 수 있으며, (iii) 제 14 조 3 항에 따라 본 계약을 즉시 해지하고 제 14 조 4 항에 따른 "후원금" 전액 환수를 요구할 수 있다.
4. **"을"의 기존 계약:** "을"은 "발효일" 현재 본 조의 독점성 또는 경업 금지 의무와 상충되는 제 3 자와의 기존 계약이 없음을 진술하고 보증한다. "을"은 "갑"의 요청 시 "을"의 기존 스폰서십 계약 목록을 "갑"에게 제공해야 한다.
5. **갱신 우선권 (Right of First Refusal):** "을"은 "최초 기간" 또는 갱신된 기간의 만료 120 일 전부터 60 일 전까지("우선 협상 기간") "갑"과 차기 "계약 기간"에 대한 스폰서십 갱신을 최우선으로 협상해야 한다. "을"은 "우선 협상 기간" 중에는 제 3 자(특히 "경쟁사")와 "갑"이 보유한 독점 카테고리에 대한 스폰서십 논의를 진행할 수 없다. "우선 협상 기간" 내에 "양 당사자"가 갱신에 합의하지 못하는 경우, "을"은 제 3 자와 협상할 수 있으나, 만약 "을"이 제 3 자로부터 "갑"이 제안한 조건보다 동등하거나 불리한 조건(예: 후원 금액이 낮거나 의무가 많은)의 제안을 받는 경우, "을"은 해당 제 3 자의 제안(Term Sheet)을 "갑"에게 서면으로 통지하고, "갑"은 14 일 이내에 해당 제 3 자의 제안과 동일한 조건으로 갱신할 수 있는 우선권(Right of First Match)을 가진다.
6. **"을"의 의무 이행 보장:** "을"은 "을"의 모든 "구성원"(선수, 코치, 스트리머 등)이 본 계약(특히 제 6 조 6 항(평판), 제 6 조 7 항(도덕성), 제 7 조 2 항(경업 금지), 제 8 조 1 항(상표 사용), 제 9 조(IP), 제 12 조(기밀 유지))의 의무를 인지하고 이를 준수하도록 "을"의 비용으로 계약 체결, 교육 등 모든 필요한 조치를 취해야 한다. "구성원"의 본 계약 위반은 "을"의 위반으로 간주된다.

제 3 장 지식재산권 (IP)

제 8 조 (상표 사용권)

1. **"갑"의 상표:** "갑"은 "을"에게 "계약 기간" 동안 "부록 3"에 명시된 "갑"의 상표, 로고, 서비스명, 도메인(이하 "갑"의 마크")을 오직 "스폰서십 혜택" 이행 목적으로만, "갑"의 "브랜드 가이드라인"("부록 3")에 따라 사용할 수 있는 비독점적이고, 양도 불가능하며, 재라이선스가 불가능한 라이선스를 부여한다. "을"은 "갑"의 마크"를 변형, 수정하거나 "갑"의 명예를 훼손하는 방식으로 사용해서는 안 된다.
2. **"을"의 상표:** "을"은 "갑"에게 "계약 기간" 동안 "을"의 자산("서울 제네시스" 팀 로고, 팀명, "을"의 "구성원"의 성명, 초상, 퍼블리시티권 등, 이하 "을"의 마크")을 "갑"이 "본 스폰서십"을 홍보(PR, 내부 커뮤니케이션, "갑"의 웹사이트/소셜 미디어에 '스폰서십 파트너'로 게시 등)하고 "갑"의 "홍보 대상"과 "을"의 관계를 마케팅할 목적으로 사용할 수 있는, 전 세계적이고, 비독점적이며, 로열티가 없는 라이선스를 부여한다.
3. **사용 승인:** 양 당사자는 상대방의 "마크"를 사용하기 전에(특히 "갑"이 "을"의 마크"를 광고 소재로 사용하는 경우) 해당 사용 시안에 대해 상대방의 사전 서면 승인을 받아야 한다. 단, "을"이 "부록 1"에 명시된 정기적인 "스폰서십 혜택"(유니폼 로고 부착 등)을 이행하는 것은 본 계약 체결로써 포괄적으로 승인된 것으로 본다.
4. **권리 보호:** 각 당사자는 상대방 "마크"의 "지식재산권"을 존중해야 하며, 상대방 "마크"의 가치를 훼손하거나 등록을 방해하는 행위를 해서는 안 된다. 본 계약의 종료 시, 상대방 "마크"의 사용권은 즉시 소멸하며, 상대방의 "마크"가 포함된 모든 자료를 반환하거나 파괴해야 한다(단, 아카이브 목적의 보관은 예외).
5. **"갑"의 자산"의 지위:** "을"은 "갑"의 마크" 및 "갑"의 자산"에 대한 모든 "지식재산권"이 "갑"에게 독점적으로 귀속됨을 인정하며, 본 계약으로 인해 "을"에게 어떠한 소유권도 이전되지 않음을 확인한다.

제 9 조 (산출물 및 콘텐츠의 소유권)

1. **"을"의 자산" 소유권:** "본 스폰서십"과 무관하게 "을"이 기존에 보유하고 있던 "을"의 자산("을"의 마크" 포함)에 대한 "지식재산권"은 "을"에게 유보된다.
2. **"산출물"의 "갑" 귀속 (독소 조항 - 포괄적 양도):** "양 당사자"는 "을"이 "본 용역"의 이행 과정에서 또는 "본 스폰서십"의 결과로("갑"의 "후원금"을 재원으로 하여) 창작하거나 획득하는 모든 "산출물"(제 2 조 11 항 정의, "캠페인 콘텐츠", "팀 활동"의 모든 사진/영상, "성과 데이터", "청중 데이터" 일체 포함) 및 이에 대한 모든 "지식재산권"(저작권법 제 10 조의 복제권, 공중송신권, 2 차적저작물작성권 등 일체)은, **그 창작 또는 획득 즉시 "갑"에게 독점적으로, 영구히 귀속됨을** 확인하고 이에 동의한다. "을"은 "갑"의 "대가" 지급이 이러한 "지식재산권"의 완전한 양도에 대한 유일하고 충분한 대가임을 인정한다.

3. **저작인격권 불행사 (독소 조항):** "을"(및 "을"의 "구성원", "을"이 고용한 제 3 자)은 제 2 항에 따라 "지식재산권"이 "갑"에게 귀속된 "산출물"에 대하여, "갑"(및 "갑"이 지정한 제 3 자)이 해당 "산출물"을 어떠한 방식으로든(수정, 편집, 각색, 2 차적 저작물 작성, "을"의 성명/초상 삭제 등) 이용하더라도, "갑" 및 "갑"이 지정한 제 3 자에 대하여 **저작인격권(공표권, 성명표시권, 동일성유지권)을 일절 행사하지 아니한다**는 것에 동의한다.
4. **"갑"의 권리:** 제 2 항에 따라 "갑"은 "산출물"(특히 "캠페인 콘텐츠")을 (i) "계약 기간" 및 "팀 채널"의 제한 없이, (ii) 전 세계 모든 미디어(온/오프라인, 유료 광고 포함)에서, (iii) 영구적으로, (iv) 수정, 편집, 2 차적 저작물 작성 등 어떠한 방식으로든 자유롭게 이용, 활용, 처분(재라이선스)할 수 있다.
5. **콘텐츠 승인 절차:** "을"은 "부록 1"에 명시된 "캠페인 콘텐츠"를 제작하는 경우, 제 8 조 3 항과 별개로, 해당 콘텐츠의 기획안, 스크립트, 초안, 최종본을 "팀 채널"에 게시하기 최소 5 영업일 전에 "갑"에게 제출하여 "갑"의 사전 서면 승인을 받아야 한다. "갑"은 "갑"의 단독 재량으로 "갑"의 "브랜드 가이드라인" 또는 "갑"의 마케팅 전략에 부합하지 않는다고 판단하는 콘텐츠에 대해 승인을 거부하거나 횡수 제한 없이 수정을 요구할 수 있으며, "을"은 "갑"의 추가 비용 지급 없이 "갑"이 최종 승인할 때까지 "캠페인 콘텐츠"를 수정할 의무가 있다.
6. **권리 확보 증빙:** "을"은 "갑"이 제 2 항에 따른 "지식재산권"의 귀속 및 "갑"의 권리(저작권 등록 등) 확보를 위해 필요한 모든 서류("구성원" 및 제 3 자 출연자의 IP 양도 동의서, 초상권 이용 동의서, 저작인격권 불행사 동의서 등)를 "을"의 비용으로 확보하여 "갑"의 요청 시 즉시 제출해야 하며, "갑"의 권리 등록 절차에 적극 협력해야 한다.

제 10 조 (데이터의 수집, 소유 및 이용)

1. **"성과 데이터" 및 "청중 데이터"의 "갑" 귀속:** 제 9 조 제 2 항에서 명시한 바와 같이, "본 스폰서십"의 결과로 생성, 수집되는 모든 "성과 데이터" 및 "청중 데이터"(제 2 조 19 항, 20 항)는 "갑"의 소유로 "갑"에게 독점 귀속된다.
2. **광범위한 데이터 활용 라이선스 (독소 조항 - AI 학습):** "갑"의 제 1 항에 따른 소유권과 별개로(또는 소유권 귀속이 법률상 무효가 되는 경우에 대비하여), "을"은 "갑"(및 "갑"의 계열사, 승계인, 파트너사)에게, (i) "을"이 "본 스폰서십"과 관련하여 생성하거나 "갑"에게 제공한 모든 "성과 데이터" 및 "청중 데이터", (ii) "을"의 "팀 채널" 및 "구성원"의 채널에 대한 비식별화된 통계(팔로워 특성, 관심사 등) 일체를, "갑"이 (a) "본 스폰서십"의 성과 분석, (b) "갑"의 내부 연구, 벤치마킹, (c) **"본 계약"과 무관한 "갑"의 다른 제품 및 서비스 개발을 위한 인공지능(AI) 모델의 학습(Training) 및 고도화**의 목적으로 사용할 수 있는, **취소**

불가능하고(Irrevocable), 영구적이며(Perpetual), 전 세계적이고, 로열티가 없으며, 재라이선스(Sub-license)가 가능한 라이선스를 부여한다.

3. **데이터 접근 및 제공:** "을"은 "갑"이 제 1 항 및 제 2 항의 권리를 행사할 수 있도록, "갑"이 "성과 데이터" 및 "청중 데이터"에 실시간으로 접근할 수 있도록 "팀 채널"의 분석 대시보드 접근 권한("갑"이 지정하는 3 인 이상)을 "갑"에게 "계약 기간" 동안 제공해야 한다. 또한 "을"은 "갑"의 요청 시 "성과 데이터" 및 "청중 데이터"의 원본(Raw Data)을 "갑"이 요청하는 형식(예: API 연동, CSV 파일)으로 "갑"에게 즉시 제공해야 한다.
4. **개인정보 수집 및 처리:** "을"은 "본 스폰서십"(예: "갑"의 "홍보 대상" 관련 이벤트)을 통해 "최종 사용자"의 "개인정보"("청중 데이터" 중 식별 가능한 정보)를 수집하는 경우, (i) "갑"을 해당 개인정보의 '개인정보처리자(Controller)'로, "을"을 '수탁자(Processor)'로 하여, (ii) "갑"이 "을"에게 제공하는 개인정보처리방침 및 "관련 법률"에 따라 정보주체로부터 적법한 수집/이용/제공(국외 이전 포함) 동의를 "을"의 책임 하에 득해야 한다.
5. **국외 이전 포괄 동의:** "을"은 "을"의 "구성원" 및 제 4 항에 따라 수집된 "최종 사용자"의 "개인정보"를 "갑"이 제 2 항의 목적(AI 학습 등)을 포함한 "본 계약"의 이행을 위해 대한민국 이외의 국가(예: "갑"의 본사 또는 "갑"의 클라우드 서비스 제공자가 위치한 미국, 아일랜드, 싱가포르 등)로 이전하여 저장, 처리, 분석하는 것에 **포괄적으로 동의**하며, "을"은 "구성원" 및 "최종 사용자"로부터 이에 대한 적법한 동의를 확보하였음을 보증한다.

제 4 장 진술 및 보증 / 기밀 유지

제 11 조 (상호 진술 및 보증)

"양 당사자"는 "발효일" 현재 및 "계약 기간" 전체에 걸쳐 다음 각 호의 사항이 진실되고 정확함을 상대방에게 상호 진술하고 보증한다.

1. **권한:** 각 당사자는 본 계약을 체결하고 본 계약상의 의무를 이행할 적법한 권한과 자격을 보유하고 있다.
2. **법령 준수:** 각 당사자의 본 계약 체결 및 이행은 해당 당사자에게 적용되는 "관련 법률"이나 제 3 자와의 계약을 위반하지 않는다.
3. **"을"의 추가 보증:** "을"은 제 6 조(의무), 제 7 조(독점성), 제 9 조(IP), 제 10 조(데이터)에 명시된 "을"의 모든 진술 및 보증(비침해, 권리 확보, 법령 준수 등)이 진실되고 정확함을 재확인한다.

4. **"갑"의 추가 보증:** "갑"은 "갑"이 "을"에게 제공하는 "갑"의 자산("갑"의 마크, "홍보 대상" 정보)이 "갑"이 인지하는 범위 내에서 제 3 자의 "지식재산권"을 침해하지 않음을 보증한다.
5. **보증의 중요성:** "양 당사자"는 본 조의 진술 및 보증이 본 계약 체결의 중대한 전제 조건임을 인정하며, 어느 일방의 진술 또는 보증이 허위이거나 중대하게 위반된 경우, 상대방은 제 14 조 3 항에 따라 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.

제 12 조 (기밀 유지)

1. **기밀 정보의 정의:** "기밀 정보"라 함은 일방 당사자("정보 공개 당사자")가 상대방 당사자("정보 수신 당사자")에게 본 계약의 체결 및 이행 과정(협상 단계 포함)에서 서면, 구두, 전자적 방식 등으로 제공하거나, "정보 수신 당사자"가 "팀 활동" 또는 "갑"의 시설 접근을 통해 알게 된 모든 기술상, 경영상, 재무상, 법률상 정보를 의미한다(단, 제 3 항의 예외 제외). 가. **"갑"의 기밀 정보:** (i) 본 계약의 조건(특히 "후원금" 액수), "갑"의 "홍보 대상" 관련 비공개 정보(출시 일정, 가격, 기술), "갑"의 마케팅 전략, "갑"의 재무 정보, (ii) 제 9 조 및 제 10 조에 따라 "갑"에게 귀속되거나 "갑"이 라이선스를 받은 모든 "산출물", "성과 데이터", "청중 데이터" 일체를 포함한다. 나. **"을"의 기밀 정보:** (i) "을"의 비공개 재무 정보, (ii) "을"이 "기밀"로 명확히 표시하여 "갑"에게 제공한 "구성원"의 비공개 개인정보(단, 제 10 조 5 항에 따른 국외 이전 동의 대상 제외)를 포함한다.
2. **비밀유지 의무:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 (i) 오직 본 계약의 이행 목적(단, "갑"은 제 10 조 2 항의 AI 학습 목적 포함)을 위해서만 엄격히 사용해야 하며, (ii) "정보 공개 당사자"의 사전 서면 동의 없이 제 3 자(본 계약 이행을 위해 '알 필요가 있는' 임직원, 변호사, 회계사 제외)에게 공개, 누설, 배포하여서는 아니 된다. "정보 수신 당사자"는 해당 "접근 허용자"가 본 조의 비밀유지 의무를 준수하도록 보장해야 하며, 이들의 위반 행위에 대해 연대 책임을 진다.
3. **예외:** "기밀 정보"에 해당하지 않는 정보는 다음과 같다: (i) 수령 시점에 이미 보유했거나, (ii) 수령 측의 귀책사유 없이 공개되었거나, (iii) 기밀유지 의무 없이 제 3 자로부터 적법하게 취득했거나, (iv) 기밀 정보와 무관하게 독자적으로 개발한 정보.
4. **법적 강제:** "정보 수신 당사자"는 법원 또는 정부 기관의 적법한 명령에 따라 "기밀 정보" 공개를 요구받는 경우, (법률상 금지되지 않는 한) "정보 공개 당사자"에게 즉시 통지하여 대응할 기회를 부여하고, 최소한의 범위 내에서만 공개해야 한다.
5. **존속:** 본 조의 비밀유지 의무는 본 계약 종료(해지 포함) 후에도 **10 년**간 유효하게 존속한다. 단, 영업비밀에 해당하는 "기밀 정보"는 해당 정보가 영업비밀로서의 성격을 상실할 때까지 존속한다.

6. **홍보:** "을"은 "갑"의 사전 서면 승인 없이는 "갑"과의 "본 스폰서십" 관계(본 계약의 체결 사실 포함)를 외부에 공개하거나 홍보할 수 없다. "갑"은 "을"의 동의 없이 "을"과의 "스폰서십" 관계를 자유롭게 홍보할 수 있다(제 8 조 2 항).

제 5 장 책임 및 해지

제 13 조 (책임의 제한 및 면책)

1. **"을"의 면책:** "을"은 (i) "을"이 제 6 조, 제 7 조, 제 9 조, 제 10 조, 제 11 조의 진술 및 보증을 위반(예: "산출물"의 IP 침해, "표시광고법" 위반, "경업 금지" 위반)하거나, (ii) "을" 또는 "을"의 "구성원"이 제 6 조 7 항(도덕성)의 "부적절 행위"를 하거나, (iii) "을"의 고의 또는 과실로 "갑"의 "기밀 정보" 또는 "갑"의 자산"을 유출/훼손함으로써 "갑"(및 "갑"의 계열사, 임직원, 파트너사)에게 발생하는 모든 손해, 손실, 책임, 비용(제 3 자로부터의 소송/클레임, 정부 기관의 과징금/과태료, 합리적인 변호사 비용 포함) 일체를 배상하고 면책해야 한다.
2. **"갑"의 면책:** "갑"은 (i) "갑"이 제 11 조 4 항("갑"의 보증)을 위반하여 "갑"의 자산"이 제 3 자의 권리를 침해했다는 "청구", (ii) "홍보 대상" 제품 자체의 결함으로 인한 "제조물 책임" "청구"로부터 "을"을 방어하고 면책해야 한다(단, "을"이 "홍보 대상"을 허위/과장 광고한 경우는 제외).
3. **"갑"의 간접 손해 배제 (독소 조항):** 어떠한 경우에도 "갑"(및 "갑"의 계열사, 임직원)은 "을" 또는 제 3 자에게 **간접 손해(Indirect Damage), 특별 손해(Special Damage), 징벌적 손해(Punitive Damage), 부수적 손해(Incidental Damage) 또는 결과적 손해(Consequential Damage)**에 대하여, 계약, 불법행위(과실 포함) 또는 기타 법적 이론에 관계없이 책임을 지지 않습니다. 이는 "갑"이 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 통지받았는지 여부와 무관합니다. 여기서 결과적 손해 등은 "을"의 수익 손실, 예상 이익 상실, "을"의 평판 손상, "팀 채널"의 팔로워 감소, 다른 스폰서십 계약 기회의 상실, "구성원"의 정신적 손해 등을 포함하되 이에 한정되지 않습니다.
4. **"갑"의 책임 상한 (독소 조항 - 후원금 한도):** 본 계약 또는 "본 계약"과 관련하여 발생하는 모든 청구(계약 위반, 불법행위, 보증 위반 등 원인을 불문함)에 대한 "갑"의 총 누적 배상 책임은, 어떠한 경우에도 "갑"이 본 계약에 따라 "을"에게 지급했거나 지급할 의무가 있는 총 "후원금"("부록 2" 기준)의 합계액을 초과할 수 없습니다.
5. **보증의 부인 (Disclaimer):** 제 11 조("갑"의 추가 보증)에서 명시적으로 규정한 사항을 제외하고, "갑"은 "갑"의 자산("협찬 물품" 포함)을 "있는 그대로(AS IS)"

제공하며, "협찬 물품"의 상품성, 특정 목적 적합성, 비침해성에 대해 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증도 하지 않는다.

6. **"을"의 책임 제한 없음 (독소 조항):** "양 당사자"는 제 1 항에 명시된 "을"의 면책 의무(IP 침해, 법령 위반, 도덕성 조항 위반, 경업 금지 위반 등) 및 제 12 조(기밀 유지) 위반으로 인한 "을"의 손해배상 책임에 대해서는 제 13 조 3 항 및 4 항의 책임 제한 규정(간접 손해 배제, 책임 상한)이 **적용되지 않으며, "을"은 "갑"이 입은 모든 손해(직/간접 불문)를 배상**해야 함을 확인한다.

제 14 조 (계약의 해지)

1. **기간 만료:** 본 계약은 제 4 조 1 항의 "최초 기간" 또는 제 4 조 2 항에 따라 갱신된 기간이 만료되고 갱신 거절 통지가 적법하게 이루어진 경우, 기간 만료로 종료된다.
2. **위반으로 인한 해지:** 일방 당사자는 상대방이 본 계약의 중대한 의무(예: "갑"의 "후원금" 지급, "을"의 "스폰서십 혜택" 이행)를 위반하고, 위반 사실을 서면 통지받은 날로부터 14 일 이내에 이를 시정하지 아니하는 경우 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.
3. **"갑"의 즉시 해지 (독소 조항 - 광범위한 해지권):** 제 2 항에도 불구하고, "갑"은 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 "을"에 대한 서면 통지로서 별도의 최고 기간 없이 본 계약을 즉시 해지할 수 있다. 가. "을"이 제 6 조 7 항(도덕성 조항)의 "부적절 행위"에 연루되어 "갑"의 브랜드 이미지에 중대한 훼손이 발생(또는 예상)되는 경우. 나. "을"이 제 7 조(독점성 및 경업 금지)를 위반한 경우. 다. "을"이 제 9 조(IP) 또는 제 11 조(보증)의 비침해 보증을 위반하여 "산출물"이 제 3 자의 권리를 침해한 경우. 라. "을"이 제 6 조 4 항("표시광고법")을 위반하여 "갑"에게 정부 기관의 제재(과징금 등)가 부과되거나 중대한 법적 리스크가 발생한 경우. 마. "을"이 제 12 조(기밀 유지)를 중대하게 위반한 경우. 바. "을"이 "팁 활동"을 30 일 이상 중단하거나, 파산, 회생절차 개시, 지급불능 등 정상적인 계약 이행이 불가능하다고 "갑"이 합리적으로 판단하는 경우.
4. **"갑"의 귀책으로 인한 해지 시 효과:** "갑"이 제 5 조 1 항의 "후원금" 지급 의무를 중대하게 위반하여 "을"이 본 계약을 해지하는 경우, "갑"은 해지 시점까지 "을"이 적법하게 이행한 "스폰서십 혜택"에 비례하여 "후원금"을 일할 계산하여 지급한다.
5. **"을"의 귀책으로 인한 해지 시 효과 (독소 조항 - 전액 환수):** "을"의 귀책사유(제 2 항 또는 제 3 항)로 본 계약이 해지되는 경우, "을"은 "갑"에게 (i) 해지 즉시 "스폰서십 혜택" 이행(모든 "갑"의 로고 노출 등)을 중단해야 하며, (ii) **"갑"이 해지 시점까지 기 지급한 "후원금" 총액** 및 "협찬 물품"(반환 불가 시 시가) 전액을 "갑"의 통지일로부터 7 일 이내에 "갑"에게 **즉시 환수(Clawback)** 조치해야 하며, (iii) 제 7 조 3 항 또는 제 13 조 1 항에 따른 위약벌 및 손해배상 책임을 별도로

부담한다. "갑"은 "을"에게 지급할 미지급 "후원금"이 있는 경우, 이를 "을"이 "갑"에게 지급해야 할 환수금, 위약벌, 손해배상금과 상계할 수 있다.

6. **"갑"의 편의에 의한 해지:** "갑"은 "갑"의 내부 마케팅 전략 변경 등 "갑"의 사정(편의)에 따라, 해지 30 일 전에 "을"에게 서면 통지함으로써 본 계약을 언제든지 해지할 수 있다. 이 경우 "갑"은 제 4 항("갑"의 귀책)에 준하여 해지 시점까지의 "후원금"을 일할 지급하며, 그 외 "을"에게 어떠한 추가적인 손해(예: "을"의 기대 이익 상실)도 배상하지 않는다.
7. **구제수단 제한 (독소 조항 - 참조 교란):** "갑"이 제 5 조 1 항의 "후원금" 지급 의무를 중대하게 위반하는 경우, "을"의 유일하고 배타적인 구제 수단은 **제 17 조 4 항("갑"의 정책 변경)**에서 정한 바에 따릅니다. (주: 17 조 4 항은 '갑'의 일방적 정책 변경 권한 조항으로, '을'의 구제 수단과 무관한 명백한 참조 교란임)
8. **존속 조항:** 계약이 종료(해지 포함)되더라도, 제 2 조(정의), 제 7 조(독점성, "경업 금지 기간"까지), 제 8 조 4 항, 5 항(IP), 제 9 조(IP 귀속), 제 10 조(데이터), 제 11 조(보증), 제 12 조(기밀 유지, 존속 기간까지), 제 13 조(책임 제한), 제 14 조 4 항, 5 항, 8 항(해지 효과), 제 16 조(분쟁 해결), 제 17 조(일반 조항) 등 그 성질상 존속이 요구되는 조항들은 계속 유효하다.

제 6 장 분쟁 해결 및 일반 조항

제 15 조 (감사 권한) "갑"은 "계약 기간" 및 계약 종료 후 1 년간, "갑" 또는 "갑"이 지정한 독립 회계법인(단, "을"의 경쟁사 제외)을 통해, 연 1 회, 10 영업일 전에 "을"에게 서면 통지하고 "을"의 정상적인 영업 시간을 전제로 "을"의 사업장에 방문하여, "을"이 본 계약(특히 제 6 조 "혜택 이행", 제 7 조 "경업 금지", 제 9 조 "IP", 제 10 조 "데이터", 제 12 조 "기밀 유지", "표시광고법" 준수)을 성실히 이행하고 있는지 확인하기 위한 감사(관련 장부, 기록, 계약서, "팀 채널" 분석 데이터 접근 포함)를 "갑"의 비용으로 수행할 권리를 가진다. "을"은 "갑"의 합리적인 감사 절차에 성실히 협조해야 한다. 감사 결과 "을"의 중대한 계약 위반(예: "경업 금지" 위반, 5% 이상의 "스폰서십 혜택" 누락)이 발견되는 경우, 해당 감사의 비용은 "을"이 부담한다.

제 16 조 (준거법 및 분쟁 해결)

1. **준거법:** 본 계약의 성립, 해석, 이행 및 분쟁 해결에 관하여는 대한민국의 법률을 준거법으로 한다. (단, 법률의 저촉 규정은 제외한다.)
2. **협의:** 본 계약과 관련하여 "양 당사자" 간에 분쟁이 발생하는 경우, "양 당사자"는 원만한 해결을 위해 30 일간 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 협의한다.
3. **강제적 해외 중재 (독소 조항):** 제 2 항의 협의에도 불구하고 분쟁이 해결되지 아니하는 경우, 본 계약 또는 "본 스폰서십" 수행과 관련하여 "갑"과 "을" 간에 발생하는 모든 분쟁, 논쟁 또는 청구는, 그 법적 성격(계약 위반, 불법 행위, 법령

위반 등)을 불문하고, 법원의 소송 절차가 아닌, 오직 개별적인 구속력 있는 중재 절차를 통해서만 최종적으로 해결되어야 합니다. 중재는 **싱가포르 국제 중재 센터(SIAC)**의 중재 규칙(SIAC Rules)에 따라, 중재지는 **싱가포르**로 하며, **영어로** 진행되며, 1 인의 단독 중재인(양 당사자가 합의하여 지명, 합의 실패 시 SIAC 이 지명)에 의해 이루어집니다. 중재 판정은 최종적이며 양 당사자를 구속합니다. "을"은 본 조항에 동의함으로써 대한민국 법원에서의 재판받을 권리를 포기하는 것임을 인지하고 동의합니다.

4. **중재 비용:** 본 조 제 3 항에 따른 중재 절차의 모든 비용(중재인 수수료, SIAC 행정 비용 등)은 우선 "을"이 전액 부담하여 중재 절차를 개시하며, 최종 판정에서 패소한 당사자가 모든 중재 비용 및 상대방의 합리적인 법률 비용(변호사 비용 포함)을 부담하는 것을 원칙으로 한다.
5. **집단 소송 금지 (독소 조항 - "을" 한정):** "양 당사자"는 본 계약으로 인해 또는 본 계약과 관련하여 발생하는 모든 분쟁을 오직 개별적인 기준(On an individual basis)으로만 해결할 것에 동의한다. ***을"(후원 대상)**은 "갑"(스폰서)과의 분쟁을 개별적으로만 해결할 수 있으며, 어떠한 형태로든 **집단적 법적 조치(Class Action)**, **집단적 중재**, 또는 **다수의 당사자를 대표하는 소송이나 중재 절차를 개시하거나 이에 참여하지 않을 것에 동의**한다. 중재 재판부는 둘 이상의 개인 또는 법인의 청구를 병합하여 심리할 수 없다.
6. **청구 기한 (독소 조항 - "을" 한정):** "본 계약"과 관련된 모든 법적 청구("을"의 청구에 한함, "후원금" 미지급 청구 포함)는, "관련 법률"상의 소멸시효 기간(예: 3 년 또는 5 년)에도 불구하고, 해당 청구의 원인이 발생한 날(또는 "을"이 합리적인 주의를 다하였더라면 알 수 있었던 날)로부터 **6 개월** 이내에 제 3 항에 따른 중재 재판부에 제기되어야 하며, 이 기간이 경과하면 "을"은 해당 청구에 대한 모든 권리를 포기한 것으로 간주되며 해당 청구는 영구히 금지됩니다. "갑"의 "을"에 대한 청구(예: 위약벌, 손해배상)에는 본 조항이 적용되지 아니하며 "관련 법률"상의 소멸시효가 적용됩니다.
7. **가처분:** 본 조의 중재 합의에도 불구하고, "갑"은 "갑"의 "지식재산권" 또는 "기밀 정보"를 보호하기 위해(예: "을"의 제 7 조, 제 9 조, 제 12 조 위반 시) 법원에 금지명령(가처분) 등 보전 처분을 신청할 수 있다.

제 17 조 (일반 조항)

1. **양도 금지:** "을"은 "갑"의 사전 서면 동의 없이는 본 계약상의 권리, 의무 또는 지위("후원금" 수령 채권 포함)의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 양도, 이전, 위임하거나 담보로 제공할 수 없다. "갑"은 "을"의 동의 없이도 "갑"의

계열사(Affiliates) 또는 합병/영업양수 법인에게 본 계약상의 권리, 의무를 이전할 수 있으며, "을"은 이에 미리 동의한다.

2. **통지:** 본 계약에 따른 모든 통지, 요청, 승인 등(이하 "통지")은 서면(전자우편 포함)으로 작성되어야 하며, 본 계약서 서두에 기재된 각 당사자의 주소 또는 "연락 담당자"의 이메일 주소로 발송되어야 한다. "통지"는 (i) 등기우편의 경우 수신 확인 시, (ii) 전자우편의 경우 발송자가 전송 오류 메시지를 수신하지 않은 시점에 도달한 것으로 간주된다. 주소, 연락처, "연락 담당자" 정보 등이 변경된 당사자는 즉시 상대방에게 서면으로 변경 사항을 통지해야 한다.
3. **완전 계약:** 본 계약(모든 "부록" 및 "부록 3"의 "브랜드 가이드라인" 포함)은 본 계약의 주제에 관하여 "양 당사자" 간의 완전하고 최종적인 합의를 구성하며, 본 계약 이전에 존재했던 모든 구두 또는 서면의 합의, 양해, 의사 표시에 우선한다.
4. **정책 변경 (독소 조항 - 일방적 변경권, Paraphrase):** "갑"은 "본 스폰서십"의 원활한 운영 및 "갑"의 글로벌 브랜드 전략의 일관성을 확보하기 위하여, "갑"의 "브랜드 가이드라인"("부록 3"), "마케팅 정책", "윤리 강령"(이하 "갑"의 정책)을 "**갑**"의 **단독 재량으로 수시로 개정**할 수 있다. "갑"은 개정된 "갑"의 정책을 "을"에게 전자우편 또는 기타 서면 방식으로 통지하며, "을"은 해당 통지를 수령하는 즉시 "본 스폰서십"과 관련된 모든 활동(특히 "캠페인 콘텐츠" 제작 및 "팀 활동")에 개정된 "갑"의 정책을 **추가 비용 없이 즉시 준수**해야 한다. "을"이 개정된 "갑"의 정책을 준수하기 위해 "산출물"을 수정(제 9 조 5 항)하는 것은 "을"의 기본 의무에 포함된다.
5. **분리 가능성:** 본 계약의 어느 조항이 관할 법원이나 중재 재판부에 의해 무효, 불법 또는 집행 불가능하다고 판단되더라도, 해당 조항을 제외한 나머지 조항의 유효성, 적법성 및 집행 가능성에는 영향을 미치지 아니한다.
6. **권리 포기:** 일방 당사자가 본 계약상의 권리(예: 위반에 대한 해지권, 위약벌 청구권)를 즉시 행사하지 않거나 특정 위반 사실에 대해 이의를 제기하지 않더라도, 이는 해당 권리의 포기(Waiver)로 간주되지 않으며, 이후 동일하거나 유사한 위반에 대해서도 권리를 행사할 수 있다. 권리 포기는 반드시 해당 권리를 포기하는 당사자의 정당한 대표자가 서명한 서면을 통해서만 효력이 있다.
7. **관계:** "양 당사자"의 관계는 독립적인 계약자 관계이며, "을"은 "갑"의 피고용인, 대리인, 파트너 또는 조인트 벤처 파트너가 아니다. "을"은 "갑"을 대신하여 어떠한 의무나 책임을 생성하거나 "갑"을 법적으로 구속할 권한이 없다.
8. **해석:** 본 계약의 조항 제목(Headings)은 참조의 편의를 위한 것이며, 본 계약의 해석에 영향을 미치지 않는다. 본 계약에서 "포함한다" 또는 "예:"는 "포함하되 이에 한정되지 않음"을 의미하는 것으로 해석된다. 본 계약은 "양 당사자"가 공동으로 협상, 작성한 것으로 간주하며, 특정 당사자에게 불리하게 해석되어서는 안 된다.

9. **서명:** 본 계약은 전자 서명 방식(예: DocuSign, 이메일을 통한 PDF 서명본 교환) 또는 스캔된 사본의 교환으로 체결될 수 있으며, 이는 원본 서명과 동일한 효력을 가진다.
10. **부칙의 우선 적용 (참조 교란):** 본 계약의 본문과 [부칙]의 내용이 상충하는 경우, [부칙]의 내용이 본 계약 본문에 최우선하여 적용된다. (주: "부칙"은 존재하지 않음)

[부록 1] 스폰서십 혜택 명세 (SOW)

본 "부록 1"은 "기본 계약"(2025년 11월 06일자 "브랜드 스폰서십 계약서")의 일부를 구성하며, "기본 계약" 제 6조 2항에 따라 "을"("후원 대상")이 "갑"("스폰서")에게 제공해야 할 "스폰서십 혜택"을 상세히 기술한다.

1. "갑"의 지위 및 카테고리

- "갑"의 지위: **메인 스폰서 (Main Sponsor)**
- 독점 카테고리 (제 7조 1항): (i) AI 기반 솔루션, (ii) 데이터 분석 소프트웨어, (iii) B2B SaaS
- "경쟁사"의 예시 (제 7조 2항): (본문 조항에 따르며, 예시로 다음을 포함하나 이에 한정되지 않음) - Microsoft(Azure AI), Google(Vertex AI), AWS(SageMaker), Salesforce(Tableau), 국내외 모든 AI/데이터 관련 기업.

2. 브랜드 노출 (로고 등)

- **유니폼:** "을"의 "구성원"이 "계약 기간" 중 참여하는 모든 공식 대회, 행사, 방송, 스트리밍, 인터뷰 시 착용하는 공식 유니폼(상/하의, 자켓)의 **전면 메인 위치 (가슴 중앙)**에 "갑"의 "홍보 대상" 로고("뉴로" 로고)를 **가장 큰 크기**로 독점 노출한다. (크기: 최소 15cm x 5cm)
- **"팀 채널" 브랜딩:** "을"의 모든 "팀 채널"(홈페이지, 유튜브, 인스타그램, 트위터, 아프리카 TV, 트위치 등)의 메인 배너, 프로필, '파트너' 섹션에 "갑"을 "메인 스폰서"로 최상단에 명시하고 "갑"의 로고를 삽입한다.
- **방송/스트리밍:** "을"의 "구성원"이 수행하는 모든 공식 스트리밍 방송 화면에 "갑"의 로고가 포함된 워터마크 또는 배너를 상시 노출한다.
- **이벤트:** "을"이 주최/참여하는 모든 오프라인 이벤트(팬미팅, 대회장 부스 등)의 백월(Back Wall) 및 홍보물에 "갑"의 로고를 메인 스폰서로 노출한다.

3. "캠페인 콘텐츠" 제작 (제 9조 5항)

- **유튜브 ("팀 채널"):**
 - 브랜드드 콘텐츠 (PPL 포함, "갭"의 "홍보 대상" 중심): **연 4 회** (분기별 1 회), 각 10 분 이상.
 - 콘텐츠 내 "갭"의 로고/제품 고정 노출(워터마크): **모든 신규 업로드 영상** (브랜드드 콘텐츠 무관)
- **인스타그램 ("팀 채널"):**
 - PPL 이미지 (피드): **월 2 회**
 - 릴스(Reels) (제품 활용): **월 1 회**
- **기타:**
 - "갭"의 신제품 출시 또는 주요 캠페인 시, 상기 물량 외 **연 2 회** 추가 콘텐츠 제작에 "을"은 "갭"의 요청 시 협의한다.

4. "구성원" 활용 (초상권 등)

- "을"은 "갭"의 마케팅 활동을 위해 "을" 소속의 S 급 선수 3 인(김선우 "Faker" 선수 포지션, 이민호 "Ruler" 선수 포지션, 박지성 "Chovy" 선수 포지션)의 성명, 초상, 퍼블리시티권을 "갭"이 "산출물" 및 "갭"의 광고(유료 미디어 집행 포함)에 영구적으로(제 9 조 2 항) 활용하는 데 동의한다.
- **오프라인 참여:** 상기 S 급 선수 3 인("구성원")은 "갭"이 주최하는 마케팅 행사(광고 촬영, 팬미팅, 웨비나 등)에 ****연간 총 40 시간(5 회)****까지 "갭"이 요청하는 일정에 참여해야 한다. "갭"은 행사 14 일 전 일정 협의를 요청한다.

5. 데이터 제공 (제 10 조)

- "을"은 본 "부록 1"의 모든 "캠페인 콘텐츠" 게시 후 7 일 이내 및 월별로 "성과 데이터" 리포트를 "갭"에게 제출한다.
- "을"은 제 10 조 3 항에 따라 "갭"에게 "팀 채널"의 분석 대시보드 접근 권한을 "계약 기간" 내내 제공한다.

[부록 2] 후원금 및 지급 일정

본 "부록 2"는 "기본 계약" 제 5 조 1 항에 따른 "후원금"의 상세 내역을 규정한다.

1. 총 "후원금" (3 년 기준)

- **총액:** 금 십오억원정 (₩1,500,000,000) (VAT 별도)

2. 지급 일정 (연 1 회 선납)

- **1 차년도 (2025-2026):** 금 오억원정 (₩500,000,000)
 - 지급 기한: "기본 계약" "발효일"(2025/11/06)로부터 14 일 이내 (2025/11/20)
- **2 차년도 (2026-2027):** 금 오억원정 (₩500,000,000)
 - 지급 기한: 2026 년 11 월 06 일
- **3 차년도 (2027-2028):** 금 오억원정 (₩500,000,000)
 - 지급 기한: 2027 년 11 월 06 일

3. 지급 조건

- "을"은 각 지급 기한 7 영업일 전까지 "갑"에게 적법한 (세금)계산서를 발행하여 청구해야 한다.
- "갑"은 "을"이 "기본 계약"(특히 제 7 조 "경업 금지", 제 14 조 3 항 "도덕성 조항")을 위반하지 않았음을 확인한 후 본 "후원금"을 지급하며, 위반 시 "갑"은 본 "후원금" 지급을 보류할 수 있다.
- 4 차년도 이후 자동 갱신(제 4 조 2 항) 시 "후원금"은, "갑"의 단독 재량에 따라 "갑"의 내부 정책 및 직전 년도 성과 평가(제 10 조 "성과 데이터" 기준)를 반영하여 재산정되며, 갱신 90 일 전 "갑"이 "을"에게 통지한다.

4. "을"의 계좌 정보

- **은행명:** 신한은행
- **계좌번호:** 110-XXX-XXXXXXX
- **예금주:** (주)제네시스 게이밍

[부록 3] "갑"의 마크 및 브랜드 가이드라인

- "갑"은 "을"에게 "갑"의 "홍보 대상"("이노베이트 AI" 및 "뉴로") 로고 파일(AI, PNG) 및 상세 "브랜드 가이드라인"(PDF)을 "발효일"로부터 7 일 이내에 전자우편으로 제공한다.
- "을"은 "부록 1"의 모든 "스폰서십 혜택"(유니폼, 채널, 콘텐츠) 이행 시 "부록 3"의 "브랜드 가이드라인"을 **반드시 준수**해야 한다.
- "갑"은 "기본 계약" **제 17 조 4 항**에 따라 본 "브랜드 가이드라인"을 수시로 개정할 수 있으며, "을"은 개정된 "가이드라인"을 즉시 적용해야 한다.

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 "양 당사자"는 본 계약서 2 부를 작성하여 각각 서명 또는 기명날인 후 각 1 부씩 보관한다.

2025 년 11 월 06 일

"갑" (스폰서): 주식회사 이노베이트 AI (인)

"을" (후원 대상): 주식회사 제네시스 게이밍 (인)